INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adoptar por acordada la regla contra el nepotismo en el Poder Judicial de la Nación

Nota del Poder Ejecutivo que invita a la Corte Suprema a adoptar para el Poder Judicial de la Nación la misma regla contra el nepotismo de la ley de empleo público («Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes», art. 21), con un texto modelo de acordada que la Corte puede adoptar, modificar o descartar.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Fase I (después de la sanción de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»)
Trámite: No aplica (acordada de la Corte Suprema, art. 113 de la Constitución Nacional; no es una norma del Poder Ejecutivo)

Por ello, ACORDARON:

Nota del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con relación a la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, cuyo artículo 21 invita a esa Corte a adoptar, mediante acordada, una regla equivalente a la que la ley establece para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Nación.

La ley prohíbe designar o contratar en el Sector Público Nacional al cónyuge, al conviviente y a los parientes hasta el segundo grado de las autoridades superiores, y a los parientes hasta el cuarto grado de quien designa dentro de su propio organismo; prohíbe los nombramientos cruzados y que un agente tenga como superior directo a un familiar, y exceptúa a quienes ingresaron por concurso o ya trabajaban antes de que asumiera su pariente.

Con pleno respeto de las atribuciones que el artículo 113 de la Constitución Nacional reconoce a esa Corte, acompaño como anexo un texto modelo de acordada, a título de colaboración, para que V.E. y los señores Ministros del Tribunal lo consideren, lo modifiquen o lo descarten según su criterio. El Poder Ejecutivo nacional queda a disposición del Tribunal para cooperar en el cruce de la información de vínculos familiares.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.

[Firma del Presidente de la Nación]

Anexo – Texto modelo de acordada

ARTÍCULO 2°.- Encabezamiento y considerandos. ACORDADA N° [—]/[año]. En Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] del año [—], los señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I) Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como condición para la admisión en los empleos públicos, y que el artículo 113 confiere a esta Corte la facultad de dictar su reglamento interior.
II) Que la Ley N° [—] prohibió el nepotismo en las designaciones y contrataciones del Sector Público Nacional y del Poder Legislativo de la Nación, e invitó a esta Corte a adoptar una regla equivalente para el Poder Judicial de la Nación.
III) Que la confianza pública en la administración de justicia exige que el ingreso y la carrera de su personal se funden en el mérito y que ningún magistrado ni funcionario pueda designar o hacer designar a sus familiares.
IV) Que, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, corresponde incorporar esa regla al régimen del personal del Poder Judicial de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Punto 1°. Disponer que en el Poder Judicial de la Nación no podrán ser designados ni contratados, bajo ninguna modalidad, el cónyuge, el conviviente y los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, de los jueces de esta Corte y de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación.

ARTÍCULO 4°.- Punto 2°. Disponer que ningún magistrado ni funcionario podrá designar, contratar ni proponer la designación o contratación, en el tribunal o dependencia en que se desempeña, de su cónyuge, de su conviviente ni de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo por afinidad, y que ningún agente podrá tener como superior jerárquico directo a su cónyuge, a su conviviente ni a un pariente en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad. Sustitúyese, en el artículo 12 del Reglamento para la Justicia Nacional, la frase final "y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deben prestar servicio" por la siguiente: "y las personas alcanzadas por las prohibiciones de la Acordada N° [—]/[año]".

ARTÍCULO 5°.- Punto 3°. Prohibir la designación o contratación de una persona alcanzada por los puntos 1° o 2° respecto de un magistrado o funcionario, cuando sea dispuesta o propuesta por otro a cambio de la designación o contratación, por el primero, de un familiar de este último o de cualquier otra contraprestación.

ARTÍCULO 6°.- Punto 4°. Exceptuar de lo dispuesto en los puntos anteriores a las personas que hayan ingresado por concurso público y a las que se desempeñaban en el Poder Judicial de la Nación antes de que asumiera el magistrado o funcionario con el que tienen el vínculo, siempre que no pasen a revistar bajo su dependencia jerárquica directa.

ARTÍCULO 7°.- Punto 5°. Establecer que toda persona propuesta para una designación o contratación presentará una declaración jurada sobre los vínculos previstos en los puntos 1° y 2°, y que los magistrados y funcionarios obligados a presentar declaración jurada patrimonial incluirán en ella la nómina de sus familiares que se desempeñen en el sector público, con indicación del organismo y del cargo. El área de administración que el Tribunal designe cruzará esa información con las designaciones y contrataciones y publicará cada año el resultado.

ARTÍCULO 8°.- Punto 6°. Disponer que las designaciones y contrataciones efectuadas en violación de la presente son nulas, y que su dictado o propuesta constituye falta grave del magistrado o funcionario que lo realice, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan. Las designaciones vigentes alcanzadas por la presente que no estén comprendidas en el punto 4° cesarán dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 9°.- Punto 7°. Invitar al Consejo de la Magistratura de la Nación a adoptar una regla equivalente para las designaciones de su personal y de los tribunales en que intervenga, y comunicar la presente al Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 10°.- Cierre. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en la página web del Tribunal y en el Boletín Oficial, y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app